

1507672-87.2021.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... juízo o réu confessou a prática do furto que lhe foi imputado na denúncia, admitindo que entrou nas salas onde estavam as máquinas de ultrasson, vestiu um jaleco e uma máscara (porque ficou com medo de contrair covid) e subtraiu os cabos. Declarou que praticou a subtração para vender os cabos como se fossem de cobre. Disse que praticou o furto no sábado e, no domingo, foi a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507672-87.2021.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507672-87.2021.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2321165/2021 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15796416 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO, 6488/21/919 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO, 6573/21/919 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2321165 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID TEIXEIRA DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou DAVID TEIXEIRA DE MORAIS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 20 de novembro de 2021, no período da manhã, no interior do Hospital Santa Casa, localizado na Avenida da Saudade, nº 456, no bairro Campos Elíseos, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, subtraiu, para si, nove cabos (transdutores) de ultrasson, pertencentes à empresa DIAP - Diagnóstico por Imagem de Alta Performace, além de um jaleco e uma máscara de acrílico do Hospital Santa Casa.

Segundo o apurado, o acusado, intencionado em praticar o delito em questão, ingressou no hospital e se apossou dos cabos, assim como vestiu um jaleco e uma máscara acrílica transparente (também subtraídas do local), visando a se camuflar no ambiente hospitalar, evadindo-se na sequência, na posse da res furtiva.

Ocorre que David é pessoa que circula pela região e já praticou outros furtos no nosocômio, motivo pelo qual foi visualizado por seguranças do local, nas imagens de monitoramento, três dias após o crime. Os seguranças abordaram o acusado e encontraram em seu poder parte dos cabos subtraídos, apenas três, os quais foram restituídos aos representantes da empresa vítima. Indagado, informalmente o réu confessou o delito.

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 60). O acusado foi devidamente citado (fls. 109) e ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls.114/117).

Durante a instrução processual, foram ouvidos a representante da empresa vítima e duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a integral procedência da presente ação penal, para condenar o acusado nos exatos termos da peça acusatória. Pugnou que seja observada na dosimetria penal, quando da fixação da pena-base, as consequências do delito, sejam patrimoniais, seja à saúde pública. Também deverá ser levado em consideração na dosimetria penal, que, embora o acusado seja tecnicamente primário, ele possui maus antecedentes registrando várias condenações justamente por furto, quase todas, a condenação se deu após a prática do delito objeto destes autos. Porém, os fatos, muito deles, são anteriores, o que se permite, na esteira da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que sejam considerados também como maus antecedentes. Em seguida deverá ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado, ante a desfavorável situação processual do réu, único regime capaz de evitar a reiteração criminosa, que parece ser uma constante na folha de antecedentes de David.

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Esse é, em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por meio dos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 07/08), pelas imagens (fls. 24/31) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo o réu confessou a prática do furto que lhe foi imputado na denúncia, admitindo que entrou nas salas onde estavam as máquinas de ultrassom, vestiu um jaleco e uma máscara (porque ficou com medo de contrair covid) e subtraiu os cabos. Declarou que praticou a subtração para vender os cabos como se fossem de cobre. Disse que praticou o furto no sábado e, no domingo, foi a uma igreja e conversou com uma pessoa que o aconselhou a devolver a res furtiva, razão pela qual, na segunda-feira, retornou na Santa Casa para devolver parte dos cabos e não para vendê-los. No entanto, quando chegou na portaria e mostrou os cabos para o segurança, dizendo a ele que estava arrependido e queria devolver a res furtiva, um rapaz moreno e muito forte o agarrou e exigiu a entrega do restante dos cabos, bem

como chamou o chefe da segurança do hospital, a polícia foi acionada e, na delegacia, devolveu o restante dos cabos subtraídos.

Rafael Rosa declarou que é funcionário da empresa "Frikis Soluções Tecnológicas" que presta serviço de tecnologia da informação para a empresa "Diap - Diagnóstico por Imagem de Alta Performace", que é uma empresa que presta serviços para a Santa Casa de Ribeirão Preto. Informou que foram furtados nove cabos dos equipamentos de ultrasson, pertencentes à "Diap", sendo três cabos utilizados em cada equipamento. O furto de tais cabos, além do prejuízo financeiro, trouxe, também, prejuízo para o atendimento e exames no público que utiliza os serviços da Santa Casa. Disse que o furto foi descoberto por um médico, que não conseguiu fazer um exame de diagnóstico, porque o equipamento não funcionou, pois estava sem os cabos. Só ficou sabendo dos fatos após a subtração, quando foi acionado por Jaqueline - que na época dos fatos era a diretora da "Diap" - para acessar as câmeras de segurança, para ver o que havia ocorrido. Havia três salas de exames, sendo que em cada uma havia um equipamento de ultrasson. Por meio das imagens das câmeras de segurança, viu que o acusado, vestido de uma maneira, entrou sem nada nas salas onde estavam os equipamentos de ultrasson e, na sequência, saiu vestindo um jaleco, usando uma máscara de proteção utilizada por médicos, e em poder de um saco preto, provavelmente onde ele acondicionou os cabos subtraídos, pois logo em seguida foi constatada a ausência dos cabos transmutadores. Não aparece o réu se apossando das res furtiva porque dentro da sala de exame médico não pode haver câmera de segurança. Os cabos subtraídos valem cerca de R\$150.000,00 e não são fáceis de encontrar, pois são produtos muito específicos. Informou que quando tais cabos são desconectados, as máquinas funcionam, razão pela qual Jaqueline teve que providenciar, com rapidez, a substituição dos cabos furtados, para que os exames de diagnósticos pudessem ser realizados no hospital. Por meio das imagens das câmeras de segurança foi possível reconhecer a pessoa que praticou a subtração. Salientou que no dia dos fatos um pintor que estava fazendo um serviço na Santa Casa, conversou com o réu e, após a visualização das imagens, tal pessoa reconheceu o acusado. Quando foi prestar depoimento na delegacia, logo após a prisão do réu, foi informado que três dos nove cabos subtraídos haviam sido recuperados, mas era um de cada equipamento. Em juízo não conseguiu reconhecer o réu, pois não teve contato com ele e o delito foi praticado há mais de um ano.

Jacqueline Kelly Rosa de Russi declarou que na época dos fatos trabalhava como gerente administrativa da empresa "Diap - Diagnósticos por Imagem de Alta Performace", que é responsável pelos diagnósticos de imagens da Santa Casa e funciona no interior do referido nosocômio. No dia dos fatos, foi notada a falta dos cabos que são utilizados nos equipamentos que operam a ultrasonografia e, por meio das imagens das câmeras de segurança, foi possível verificar que o acusado entrou em uma sala de angiografia, vestiu um jaleco verde, que é do centro cirúrgico, colocou uma máscara e saiu da sala levando uma maleta e um saco laranja, contendo alguma coisa em seu interior, provavelmente os cabos por ele subtraídos. Informou que o réu entrou e saiu tranquilamente da Santa Casa, pois, embora ele tivesse que passar pela portaria central, no dia dos fatos estava sendo feito um trabalho de pintura na "Diap", onde há uma porta central que era para estar fechada, mas o pintor deixou aberta, por onde o réu entrou. Os pintores chegaram a ver o réu, mas como ele estava com a máscara e o jaleco, eles acharam que ele fosse funcionário. Esclareceu que havia três máquinas de ultrassonografia, sendo que cada uma tinha três cabos e o réu subtraiu nove cabos. Depois de alguns dias, ele voltou na Santa Casa oferecendo à venda dois dos cabos por ele subtraídos, sendo cada um de uma máquina, ocasião em que foi abordado pelo segurança do hospital, que acionou a polícia e o réu foi detido. Informou que a máquina só funciona com o conjunto completo de cabos, quer seja, com os três cabos, motivo pelo qual os cabos que o réu devolveu não puderam ser aproveitados, pois um pertencia a uma máquina "X" e o outro a uma máquina "Y". Trata-se de cabos caros, que custam cerca de R\$60.000,00, cada conjunto, prejuízo financeiro que foi suportado pela "Diap". Tiveram que comprar rapidamente os cabos subtraídos porque as máquinas de diagnóstico por

imagens não podem ficar paradas por muito tempo, pois atendem o SUS e Secretarias, no entanto, ficaram três a quatro dias sem poder fazer exames de imagem. Quando o réu voltou no hospital tentando vender os cabos, a declarante foi chamada, ocasião em que viu o acusado na portaria do hospital, junto com os seguranças, até a chegada da polícia. Foram recuperados apenas três cabos subtraídos. Em juízo reconheceu o réu como sendo a pessoa que foi presa tentando vender parte dos cabos subtraídos.

Gustavo Luis Francisco Tavares declarou que trabalha como vigia na Santa Casa de Ribeirão Preto. No dia dos fatos não era dia de sua escala, mas tomou conhecimento a ocorrência do furto e, por meio das imagens das câmeras de segurança, não teve dúvida de que o agente já esteve envolvido em outros furtos praticados naquele nosocômio e já o conhecia. Declarou que o imóvel estava sendo pintado e o pintor havia deixado a porta aberta, por onde o réu entrou. Por meio das imagens foi constatado que o réu foi até as salas onde ficavam as máquinas de ultrassom, vestiu um jaleco e uma máscara de proteção e fazendo-se passar por médico, saiu com uma maleta e um saco onde, provavelmente ele levava a res furtiva. Alguns dias depois o acusado retornou na Santa Casa, onde tentou vender alguns dos cabos por ele subtraídos, ocasião em que chamou os funcionários da "Diap", que reconheceu os cabos como sendo de propriedade da empresa. Sendo assim, abordou e o deteve até a chegada da polícia. Indagado, ele admitiu a prática do furto e alegou que pretendia devolver a res furtiva. Ressaltou que o réu foi até a Santa Casa para vender e não para devolver parte dos cabos. Reconheceu o réu como sendo o agente que foi preso tentando vender os cabos subtraídos.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o réu praticou o furto que lhe foi imputado na denúncia, conduta que ele espontaneamente confessou em juízo, admitindo que entrou na Santa Casa de Ribeirão Preto, de onde subtraiu os cabos que desconectou das máquinas de ultrassonografia pertencentes à empresa "Diap".

A confissão do acusado deve ser reconhecida, uma vez que foi integralmente corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mormente pelos depoimentos de Jaqueline e do vigia Gustavo, que confirmaram a ocorrência da subtração e reconheceram o réu como sendo o autor do furto e o indivíduo que retornou ao hospital, oferecendo à venda parte da res furtiva.

Contrariando a assertiva do réu, o vigia Gustavo foi seguro em afirmar que alguns dias após a prática delitiva David retornou no hospital para vender e não para devolver os cabos por ele subtraídos, salientando que o surpreendeu oferecendo à venda parte do produto do furto, ocasião em que o abordou e acionou a polícia.

Veja que o réu voltou à Santa Casa com apenas três, dos nove cabos subtraídos, o que evidencia que ele pretendia vendê-los, pois, se David tivesse se arrependido da prática delitiva e quisesse devolver o produto do furto, teria levada todos os cabos e não apenas três.

Veja que Jacqueline informou que a máquina de ultrassonografia só funciona com o conjunto completo, quer seja, com os três cabos, motivo pelo qual os cabos que o réu devolveu não puderam ser aproveitados, pois um pertencia a uma máquina "X" e o outro a uma máquina "Y".

Jacqueline disse, ainda, que tiveram que comprar rapidamente os cabos subtraídos porque as máquinas de diagnóstico por imagens não podem ficar paradas por muito tempo, pois atendem o SUS e Secretarias, no entanto, ficaram três a quatro dias sem poder fazer exames de imagem.

Importante consignar que o furto foi praticado no dia 20/11/2021, um sábado. O réu disse que no domingo se arrependeu da prática delitiva e na segunda feira voltou no hospital para devolver o produto do furto. Ora, se assim fosse, a empresa vítima

não teria a necessidade de gastar vultosa quantia na aquisição de novos cabos para colocar em funcionamento as máquinas de ultrasson, que ficaram paradas até na quarta feira.

Tem-se, portanto, que a condenação do réu é medida que se impõe.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado em um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.

A pena-base foi fixada em um terço (1/3) acima do mínimo legal, ante consequências do delito, sejam patrimoniais (uma vez que a empresa vítima suportou um prejuízo de mais de R\$150.000,00 com a reposição dos cabos subtraídos), seja à saúde pública, uma vez que, sendo Jacqueline, por ao menos quatro ou cinco dias, as máquinas permaneceram paradas, sem fazer os exames necessários, observando-se que na Santa Casa de Ribeirão Preto há tratamento com convênio SUS, que atendem pessoas carentes.

A majorar a pena-base temos, ainda, o fato de que, embora seja tecnicamente primário, ostenta maus antecedentes, registrando várias condenações justamente por furto, quase todas, a condenação se deu após a prática do delito objeto destes autos. Porém, os fatos, muito deles, são anteriores, o que se permite, na esteira da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que sejam considerados também como maus antecedentes (fls. 51/52, 53/59 e 76/88).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo de um sexto (1/6) a pena acima fixada, resultando a reprimenda em um (01) ano, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e dez (10) dias-multa.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Os maus antecedentes do réu inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, ante a quantidade de pena fixada e da primariedade técnica do réu.

Permito-lhe o direito de recorrer da sentença em liberdade, haja vista que estão ausentes os requisitos da custódia provisória.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra DAVID TEIXEIRA DE MORAES, RG Nº 12.722.504, e o CONDENO, com fundamento no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de um (01) ano, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão (em regime aberto) e dez (10) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem as condições econômico-financeiras do acusado.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se mandado de prisão contra o réu, observando-se o regime a que foi condenado. Sem prejuízo, expeça-se guia de execução e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesp, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, ficando a execução suspensa, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50, tendo em vista ser o réu beneficiário da justiça

gratuita.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 08 de dezembro de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA